業務委託基本契約書

目次

第 1 条　目的 2
第 2 条　定義 2
第 3 条　業務の内容 2
第 4 条　委託料及び支払方法 2
第 5 条　秘密保持 3
第 6 条　知的財産権 3
第 7 条　損害賠償 3
第 8 条　契約期間 3
第 9 条　解除 3
第 10 条　反社会的勢力の排除 4
第 11 条　協議事項 4
第 12 条　合意管轄 4

株式会社サンプル商事（以下「甲」という。）と、株式会社エクアシオン（以下「乙」という。）とは、甲が乙に委託する業務に関し、次のとおり業務委託基本契約（以下「本契約」という。）を締結する。なお、本契約は *Master Service Agreement* に相当するものであり、**個別契約**に優先して適用される※1。

第1条 目的

1　本契約は、甲が乙に対して委託する業務（以下「本業務」という。）の内容、条件その他必要な事項を定めることを目的とする。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第2条 定義

1　本契約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)　「業務委託料」とは、Service Level Agreement（SLA）に基づき算定される金額をいう。

(2)　「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く日をいう。

(3)　「成果物」とは、乙が本業務の遂行の過程で作成し、甲に納入する一切の資料、プログラム及びデータをいう。

第3条 業務の内容

1　乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行するものとし、甲の事前の書面による承諾なく、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第4条 委託料及び支払方法

1　甲は、乙に対し、本業務の対価として別表に定める委託料を、毎月末日締め翌月末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

区分	内容	月額（税抜）
基本業務	システム運用保守（平日 9:00〜18:00）	500,000 円
	問い合わせ対応（月 20 件まで。超過分は別途見積りとし、甲乙協議の上で決定する。）	120,000 円
合計		**620,000 円**

第5条 秘密保持

1　甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報（以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第6条 知的財産権

1　本業務の成果物に関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。）その他一切の知的財産権は、委託料の完済をもって乙から甲に移転する。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第7条 損害賠償

1　甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、当該損害（合理的な弁護士費用を含む。）を賠償する責任を負う。ただし、賠償額は、当該損害の直接の原因となった個別契約の委託料総額（税込 1,000,000 円を上限とする。）を超えないものとする。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第8条 契約期間

1　本契約の有効期間は、2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の 3 か月前までに甲乙いずれからも書面による別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件でさらに 1 年間更新されるものとし、以後も同様とする。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第9条 解除

1　甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)　「業務委託料」とは、Service Level Agreement（SLA）に基づき算定される金額をいう。

(2)　「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く日をいう。

(3)　「成果物」とは、乙が本業務の遂行の過程で作成し、甲に納入する一切の資料、プログラム及びデータをいう。

第10条 反社会的勢力の排除

1　甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第11条 協議事項

1　本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決する。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第12条 合意管轄

1　本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第13条 目的

1　本契約は、甲が乙に対して委託する業務（以下「本業務」という。）の内容、条件その他必要な事項を定めることを目的とする。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第14条 定義

1　本契約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)　「業務委託料」とは、Service Level Agreement（SLA）に基づき算定される金額をいう。

(2)　「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く日をいう。

(3)　「成果物」とは、乙が本業務の遂行の過程で作成し、甲に納入する一切の資料、プログラム及びデータをいう。

第15条 業務の内容

1　乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行するものとし、甲の事前の書面による承諾なく、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第16条 委託料及び支払方法

1　甲は、乙に対し、本業務の対価として別表に定める委託料を、毎月末日締め翌月末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

区分	内容	月額（税抜）
基本業務	システム運用保守（平日 9:00〜18:00）	500,000 円
	問い合わせ対応（月 20 件まで。超過分は別途見積りとし、甲乙協議の上で決定する。）	120,000 円
合計		**620,000 円**

第17条 秘密保持

1　甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報（以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

第18条 知的財産権

1　本業務の成果物に関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。）その他一切の知的財産権は、委託料の完済をもって乙から甲に移転する。

2　前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面（電磁的方法を含む。）による合意により、本条の定めを変更することができる。

本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。

2026 年 4 月 1 日

甲　　住所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　印

乙　　住所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　印